

1598368-16.2019.8.26.0224

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cláudio Kenji Adati

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... local conhecido como ponto de tráfico com a viatura descaracterizada; seu parceiro Fabricio adentrou no local onde estava o suspeito fingindo ser usuário e deu voz de prisão a dois indivíduos; após, depararam-se com CLAYTON, revistado, foi encontrado um pino de cocaína e afirmou que tinha comprado do menor; os que fugiram deixaram cair uma sacola com cocaína de R\$84,00 em dinheiro; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos - Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3802 - E-mail: guarulhosjecrim@tjsp.Jus.br

1598368-16.2019.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1598368-16.2019.8.26.0224

Autor:

CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA

Vistos etc.

Dispensado o relatório.

A ação penal é procedente.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva e confirmou ser usuário de entorpecente.

A testemunha Manoel Pedro da Silva, policial civil, em juízo, disse que, na data dos fatos, estavam diligenciando local conhecido como ponto de tráfico com a viatura descaracterizada; seu parceiro Fabricio adentrou no local onde estava o suspeito fingindo ser usuário e deu voz de prisão a dois indivíduos; após, depararam-se com CLAYTON, revistado, foi encontrado um pino de cocaína e afirmou que tinha comprado do menor; os que fugiram deixaram cair uma sacola com cocaína de R\$84,00 em dinheiro; CLAYTON confessou que foi comprar a droga.

O relato do policial ouvido em juízo merece total credibilidade, haja vista inexistir nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a força de convicção de seu testemunho. A versão restou verossímil e harmônica com toda a prova produzida em sede policial e com suas declarações no termo circunstanciado no sentido de que lograram apreender a substância entorpecente em posse do réu.

Ademais, o próprio réu confessou em juízo a prática delitiva, razão pela qual, em cotejo com os demais elementos, tenho que a autoria restou devidamente comprovada.

A materialidade, igualmente, está comprovada pelo laudo de constatação de fls. 55-57 e laudo definitivo de fls. 97-99, cujo resultado foi a detecção de material identificado como TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha" (item 1) e COCAÍNA (item 2), ambas constantes da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça repisou que é típica a conduta de portar pequena quantidade de droga para consumo pessoal, especialmente em razão da

política criminal que foi adotada pela Lei 11.343/06. Destacou o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do AgRg no RHC 147.158/SP, que

(...) ainda que se trate da posse, para consumo pessoal, de reduzida quantidade de maconha, é importante destacar que os efeitos dessa substância entorpecente (como de qualquer outra droga) sobre o organismo humano dependem não só da dose e do modo de administração utilizados, como também da experiência prévia do usuário com a substância. Em doses moderadas, estudos demonstram que as reações observadas envolvem relaxamento, modificações do humor, chegando à euforia, além de intensificação das percepções oriundas de experiências auditivas, visuais, gustativas, sexuais. Por outro lado, a utilização de doses mais elevadas desencadeia reações agudas mais extremas, que incluem ansiedade, pânico e sintomas psicóticos.

É cediço que os Tribunais Superiores jamais descriminalizaram, tampouco despenalizaram, a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Conquanto o delito não seja penalizado com penas restritivas de liberdade, tal fato, por si, não desconfigura sua natureza de crime. Nem mesmo é admitida, em absoluto, a aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de substância apreendida, conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.
2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (grifei)
(AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Nessa ordem de ideias e diante do exposto, de rigor, pois, a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, que ostenta maus antecedentes (autos 1543696-92.2018.8.26.0224 deste Jecrim Guarulhos). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça (HC 237429/SP) já consignou ser possível a valoração negativa dos antecedentes a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença. O fato tem que ser anterior à prática do delito em julgamento, mas o seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, não havendo nenhum óbice à sua valoração nesta hipótese. Assim, fixo a pena-base em 2 meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase, vislumbro que o réu é reincidente, pois ostenta outra condenação definitiva anterior da data dos fatos (processo nº 0006578-35.2013.8.26.0224 - 6ª Vara Criminal de Guarulhos).

Em que pese a confissão, adoto entendimento encampado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal de que a reincidência prepondera sobre a confissão (HC 106113 - "A reincidência é uma agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea").

Assim, em razão da reincidência, aumento a reprimenda corporal, totalizando 3 meses de prestação de serviços comunitários, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, a ser fixado oportunamente, que torno definitiva à mingua de outras modificadoras.

ANTE O EXPOSTO E O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL PARA CONDENAR CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA, JÁ QUALIFICADO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/06, À PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, POR NO MÍNIMO 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, EM ENTIDADE QUE SE OCUPE, PREFERENCIALMENTE, DA PREVENÇÃO DO CONSUMO OU DA RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS, A SER FIXADO OPORTUNAMENTE. Concedo ao condenado os benefícios da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Ciência ao MP.

de Guarulhos, 14 de dezembro de 2021

CLÁVIO KENJI ADATI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé haver publicado a r.sentença retro em Cartório, nesta data. Nada Mais. Guarulhos, 14/12/2021. Eu, LTRCsubsc.